



Groupe ActionLogement

14/16 BD GARIBALDI – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

APPEL D’OFFRE OUVERT N° 26M02C008P

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE – REHABILITATION

CONSULTATION DE MAITRISE D’ŒUVRE – MISSION COMPLETE

TRAVAUX DE REAHBILITATION DE 101 LOGEMENTS

RESIDENCE LIEUTENANT LEBRUN

2 au 8 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN

93000 BOBIGNY

HP 3550

Cahier des Clauses Particulières

CHAPITRE I – GENERALITES	4
ARTICLE 1 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	4
1.1 – Pièces Particulières	4
1.2 – Pièces Générales	4
ARTICLE 2 – INTERVENANTS	4
2.1 – Titulaire du Marché	4
2.2 – Autres Partenaires	4
2.3 – Sous-Traitance	5
CHAPITRE II – OBJET DU MARCHÉ	5
ARTICLE 1 – CADRE DE LA MISSION	5
ARTICLE 2 – CONTENU DE LA MISSION	5
2.1 - Etudes de Diagnostic (dia)	6
2.2 - Missions d’Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)	7
2.3 – Mission d’Etudes d’Avant-Projet Définitif (APD)	8
2.4 - Etudes de Projet (PRO)	10
2.5 – Assistance au Maître d’Ouvrage pour la Passation du ou des Contrats de Travaux (ACT)	13
2.6 – Direction de l’Exécution des Travaux (DET)	15
2.7 – Assistance lors des Opération de Réception et pendant la Période de Garantie de Parfait Achèvement (AOR)	18
CHAPITRE III – PRIX ET REGLEMENTS DES COMPTES	22
ARTICLE 1 – PRIX	22
ARTICLE 2 – REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE	22
2.1 – Avance Forfaitaire	22
2.2 – Acomptes	22
2.3 – Délais de Paiement	24
2.4 – Règlement en cas de Co-Traitants ou de Sous-Traitants payés directement	24
CHAPITRE IV – DELAIS – PENALITES POUR RETARD	24
ARTICLE 1 – PHASE « ETUDES »	24
1.1 - Etablissement des Documents d’Etude	24
1.2 – Réception des Documents	25
ARTICLE 2 – PHASE « TRAVAUX »	26
2.1 – Vérification des Projets de Décomptes Mensuels des Entrepreneurs	26
2.2 – Etablissement du Projet de Décompte Final de l’Entrepreneur	26
ARTICLE 3 – PHASE « RECEPTION »	27
3.1 – Etablissement des PV de réception	27
3.2 – Etablissement des PV de levée de réserves	27
CHAPITRE V – EXECUTION DE LA MISSION	27
ARTICLE 1 – COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX	27
ARTICLE 2 – RESPECT DE L’ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE	28
2.1 – Phase « Etudes »	28
2.2 – Phase Travaux	29

ARTICLE 4 – PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, COORDINATION SECURITE – SANTE, ENVIRONNEMENT DE CHANTIER	30
CHAPITRE VI – RESILIATION DU MARCHE	30
ARTICLE 1 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION	30
ARTICLE 2 - RESILIATION DU MARCHE	30
2.1 – Résiliation du Fait du Maître d’Ouvrage	30
2.2 – Résiliation du Marché aux Torts du Maître d’œuvre ou Cas Particuliers	30
CHAPITRE VII – DIVERS	31
ARTICLE 1 – RESPONSABILITES	31
<i>Le Maître d’Œuvre, en tant que professionnel qualifié et homme de l’art à l’obligation de conseil. A ce titre, il est notamment responsable du respect des règles administratives et juridiques de construction à chacune des phases de sa mission pour ce qui le concerne</i>	31
ARTICLE 2 - ASSURANCES	31
ARTICLE 3 – PROPRIETE ARTISTIQUE – DROITS D’AUTEUR	32
ARTICLE 4 – TRIBUNAL COMPETENT	33

CHAPITRE I – GENERALITES

ARTICLE 1 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) a pour objet la réalisation des prestations de maîtrise d'œuvre de base dans le cadre de l'opération de réhabilitation de 101 logements située à Bobigny, au sein de la résidence Lieutenant Lebrun

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes.

1.1 – PIECES PARTICULIERES

- 1. Règlement de consultation et ses annexes**
- 2. Note de programme**
- 3. Acte d'engagement et ses annexes**
- 4. Cahier des Clauses Particulières**
- 5. Dossier des pièces techniques**

1.2 – PIECES GENERALES

L'étendue des obligations du Maître d'œuvre est définie :

- Par la mission de base pour les ouvrages de bâtiment définie la loi 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, dite loi « M.O.P. »
- Par les normes homologuées applicables aux prestations formant le contenu des missions
- D'une manière générale, sur l'ensemble des tâches traditionnellement attachées, par l'usage ou les tribunaux, à l'exercice du rôle du Maître d'œuvre.

ARTICLE 2 – INTERVENANTS

2.1 – TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné par le présent C.C.P. sous le nom « Le Maître d'œuvre », sont précisées à l'Article 2 de l'Acte d'Engagement.

2.2 – AUTRES PARTENAIRES

Pour l'exécution du présent marché, le Maître de l'ouvrage sera assisté :

- D'un contrôleur technique.
- D'un coordonnateur sécurité-santé.
- Et tout autre prestataire nécessaire à la bonne réalisation de l'opération.

Le Maître d'œuvre doit tenir compte à ses frais de l'ensemble des observations formulées par les autres partenaires ci-dessus désignés afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation de l'ouvrage.

Le Maître d'œuvre a à sa charge la transmission de tous éléments et documents nécessaires aux partenaires ci-dessus pour la bonne réalisation de leurs prestations.

2.3 – SOUS-TRAITANCE

Le Maître d'œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement et de la répartition des honoraires de chaque sous-traitant.

En cas d'accord du Maître d'ouvrage pour une sous-traitance, la responsabilité du Maître d'œuvre reste entière pour les prestations sous-traitées.

CHAPITRE II – OBJET DU MARCHE

ARTICLE 1 – CADRE DE LA MISSION

La mission s'exercera dans le respect des procédures du Référentiel Qualité de SEQENS et du cahier des charges réhabilitation selon la nature de l'opération. Le cas échéant et si la consultation le sollicite, la mission devra également respecter les engagements environnementaux pris par le Maître d'ouvrage dans le cadre d'une certification de type RSE ou CERQUAL ou Promotelec.

Cette mission fait suite à la décision de la commission d'appel d'offre désignant le présent maître d'œuvre comme lauréat d'une consultation.

Le maître d'œuvre est aussi libre de proposer au maître d'ouvrage d'accéder à un label ou autre certification sous réserve que l'économie globale du projet ne soit pas sensiblement modifiée.

En cas d'accord du maître d'ouvrage, une mission complémentaire « qualité » sera confiée au maître d'œuvre.

La particularité de la présente mission de la maîtrise d'œuvre est le caractère technique de l'opération tant en termes de travaux que d'organisation (opération tiroir) et la contrainte des délais. Le maître d'œuvre devra avoir une approche répondant aux attendus notamment techniques et architecturaux, tout en répondant aux enjeux de développement durable, tant sur le plan énergétique qu'économique et social, que des délais.

Afin de renforcer et maîtriser pleinement tous les aspects techniques liés aux caractéristiques des matériaux retenus, à leur mise en œuvre, à leur performance et pérennité, la mission de la maîtrise d'œuvre de base peut être complétée par une mission avec études d'exécution (descriptif+ quantitatif +études d'exécution).

Le Maître d'œuvre vérifiera la faisabilité technique des solutions proposées en amont dès son étude en phase APS.

Le Maître d'œuvre en tant que mandataire commun d'un groupement coordonnera et vérifiera toutes les prestations émanant des membres de son équipe ainsi que celles de tous les sous-traitants appelés à intervenir sur l'opération.

ARTICLE 2 – CONTENU DE LA MISSION

La mission comprendra les éléments suivants :

- Les études de Diagnostic (DIA).
- Les études d'Avant-Projet Sommaire (APS).
- Les études d'Avant-Projet Définitif (APD).

- Les études de projet avec élaboration des plans d'exécution. (PRO)
- L'assistance au Maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT).
- Le visa des documents d'exécution fournis par les Entrepreneurs (VISA) en s'appuyant sur les plans d'exécution de la maîtrise d'œuvre établies à l'échelle 1/50, voir 1/20.
- La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) et l'établissement des surfaces habitables de chaque logement.
- L'assistance au Maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).

2.1 ETUDES DE DIAGNOSTIC(DIA)

Les études de DIAGNOSTIC constituent la première étape de la réponse de la Maîtrise d'œuvre aux objectifs, données et contraintes du pré programme.

Le rendu de cette phase des états des lieux détaillés et exhaustif, doit être présenté sous forme de mémoire, soumis à la validation du Maître d'ouvrage

Le mémoire comprend une évaluation des besoins technique hiérarchisés par niveau sur une échelle de priorité et un calcul besoin/coût avec une estimation des travaux, pour permettre au maître d'ouvrage d'affiner le programme des travaux.

Ce rendu doit respecter les dispositions de la CNIL, en termes de confidentialité dans le cadre de tous les documents produit par la maîtrise d'œuvre se rapportant visites des logements et parties communes, notamment toutes les fiches locataires et kit tus réalisées dans le cadre de l'opération.

2.1.1 – Relevés de l'Existant_

2.1.1.1 – Prestations à Fournir

- Visiter le site.
- Faire un reportage photographique
- Contacter tous spécialistes (Ville, Concessionnaires...) pour connaître la totalité des particularités et contraintes de l'opération (enquête VRD, analyse environnementale du site, réseaux et ouvrages existants).
- Etablir et prendre en compte les données de l'environnement (situation, contraintes urbanistiques, contraintes de voisinage, climatiques, géographiques, contexte social et économique, etc.)
- Effectuer les relevés des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus en réhabilitation.
- Visiter chaque typologie de logement.
- Préconiser tous sondages nécessaires à une bonne connaissance de l'existant, assister le Maître d'ouvrage pour leur commande et suivre leur réalisation.
- Analyser le Bilan Patrimoine Habitat établi par CERQUAL, le cas échéant.
- Prendre connaissance du diagnostic amiante et plomb remis par la maîtrise d'ouvrage et ces conséquences sur les préconisations éventuelles à intégrer dans le projet

- Prendre connaissance de l'ensemble des cahiers des charges en vigueur fournis par le Maître d'ouvrage.
- Le Maître d'œuvre doit attirer l'attention du Maître d'ouvrage sur tout élément existant ou nouveau susceptible de modifier sensiblement le pré programme établi par le Maître d'ouvrage au titre de la consultation.

2.1.1.2 – Documents à Produire

- Un descriptif précis et complet de la situation existante (environnement, bâti, équipements, réseaux, fluides...)
- Un dossier de relevés et plans schématiques permettant la réalisation de la conception d'un projet de réhabilitation et de résidentialisation conforme aux souhaits du Maître de l'ouvrage :
 - Plan de situation et plan de masse au 1/500è.
 - Plans des niveaux significatifs au 1/200è.
 - Une façade et perspective d'étude au 1/200è.
 - Plans des principaux types de logements au 1/200è.
- Une note d'analyse du Bilan Patrimoine Habitat, le cas échéant.
- Recommandations au pré programme fourni par le Maître d'ouvrage
- Un planning prévisionnel.
- Une estimation provisoire du coût des travaux compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle prévue par le Maître d'ouvrage.

2.2 - MISSIONS D'ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

Dans le cadre des études d'Avant-Projet Sommaire, la Maîtrise d'œuvre doit à partir des études de diagnostic, préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que l'aspect extérieur d'ouvrage, les équipements techniques et les intentions de traitement des espaces extérieures, en expliciter les dispositions fonctionnelles et techniques d'habitabilité, d'accessibilité, d'adaptabilité et de performance énergétique.

2.2.1 – Prestations à Fournir

- Convoquer le coordonnateur de sécurité, le bureau de contrôle aux différentes réunions d'élaboration du projet.
- Faire vérifier par le coordonnateur de sécurité qu'aucune de ses propositions n'est contraire à la réglementation relative à la sécurité et à la protection de la santé.
- Prendre en compte les règles de sécurité, tant pour la phase de réalisation de l'ouvrage que pour la maintenance et l'entretien de cet ouvrage.
- Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et les performances techniques à atteindre.
- Vérifier la compatibilité des différentes solutions étudiées avec :
 - Les contraintes du préprogramme
 - Les contraintes du site
 - Les différentes réglementations
 - Le respect des engagements environnementaux

- Le respect du référentiel qualité et des cahiers des charges du Maître d'ouvrage
- Transmettre le rendu de l'APS complet au bureau de contrôle et au coordonnateur de sécurité pour avis.
- Organiser une réunion avec le bureau de contrôle et le coordonnateur de sécurité pour vérification de la faisabilité et de la conformité du projet.
- Assister le Maître d'ouvrage dans la concertation avec les locataires ou leurs représentants et établir le compte rendu de la réunion.
- Assister le Maître d'ouvrage lors des réunions avec les élus locaux.
- Prendre les rendez-vous nécessaires avec les concessionnaires ainsi que les services techniques et d'urbanisme des collectivités locales.

2.2.2 – Documents à Produire

a) Le Mémoire

Ce document porte sur :

- Les solutions possibles et explications du choix préconisé concernant le parti architectural et technique.
- La description sommaire des ouvrages avec indication des principaux matériaux.

A ce titre le Maître d'œuvre devra :

- Etablir le bilan énergétique de l'existant (mode de production de chaleur, distribution, émission et caractéristiques physiques de l'immeuble).
- Proposer, justifier, puis définir les principes et les solutions techniques avec indication, le cas échéant, des performances possibles.
- Proposer des préconisations pour améliorer le Bilan Patrimoine Habitat et lever la totalité des notes C et D, le cas échéant.
- Préconiser les thèmes à retenir dans le cadre de la Certification Patrimoine Habitat et Environnement, le cas échéant.
- Remettre des Plans, croquis, ébauches d'intentions, détails significatifs qui permettent la compréhension la plus complète de la situation existante et son amélioration.
- Etablir le planning prévisionnel de l'opération.
- Définir les précautions à prendre pour prévenir les risques professionnels en matière de sécurité et de protection de la santé.
- Etablir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions décomposés en corps d'état séparés.

b) L'Etude de Faisabilité Energétique:

Le Maître d'œuvre réalise, le cas échéant, l'étude de faisabilité énergétique conformément à l'Arrêté du 18 décembre 2007.

Cette étude est réalisée en phase APS et préalablement au dépôt de demande de permis de construire ou de la déclaration préalable.

Elle Comprend :

- Analyse des contraintes et servitudes du site (dont l'accessibilité aux ressources énergétiques locales) et celles inhérentes au bâtiment ou au projet.
- Prise en compte des éléments de prédimensionnement des consommations réelles ou estimées et des consommations conventionnelles des installations.
- Comparaison entre un système d'approvisionnement en énergie pressenti et des variantes (éventuellement combinées entre elles) comprenant les énergies renouvelables et celles reconnues à faible impact environnemental.
- Synthèse présentant les avantages et inconvénients de chaque source :
 - Conditions de gestion du dispositif.
 - Coût d'investissement.
 - Coût d'exploitation.
 - Durée d'amortissement de l'investissement.
 - Impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cas où la réhabilitation ne rentre pas dans les conditions de l'arrêté du 18 décembre 2007, le Maître d'œuvre doit réaliser une étude thermique avec note de synthèse comparant et justifiant les choix énergétiques, l'optimisation des consommations, l'adéquation entre le bâti, la VMC, le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

2.3 – MISSION D'ETUDES D'AVANT-PROJET DEFINITIF (APD)

2.3.1 – Prestations à Fournir

Dans le cadre des études d'Avant-Projet Définitif, la Maîtrise d'œuvre doit :

- Préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que l'aspect extérieur de l'ouvrage et les intentions de traitement des espaces extérieurs, en expliciter les dispositions fonctionnelles d'habitabilité, d'accessibilité et d'adaptabilité. Définir les principes constructifs et matériaux. Déterminer en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect.
- Vérifier le respect des engagements environnementaux, du référentiel qualité du Maître d'ouvrage, des différentes réglementations.
- Intégrer les dispositions et remarques du coordinateur de sécurité et du bureau de contrôle
- Définir les solutions techniques, notamment pour les équipements techniques, les matériaux avec indication, le cas échéant, des performances à atteindre.
- Intégrer les thèmes retenus dans le cadre la Certification Patrimoine Habitat et Environnement, le cas échéant.
- Assister le Maître d'ouvrage dans la concertation avec les locataires ou leurs représentants.
- Assurer avec les riverains la mise au point des problèmes de mitoyenneté

2.3.2 – Documents à Produire

- a) Le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, si nécessaire, établi conformément à la réglementation.

Sauf instructions différentes du Maître d'ouvrage, il n'est établi qu'après approbation du dossier d'Avant-Projet Définitif par le Maître d'ouvrage.

Toutefois, le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de déposer la demande d'autorisation administrative sans pour autant accepter les études qui pourront être reprises si le coût prévisionnel des travaux est supérieur à l'enveloppe financière. La reprise des études pourra donner lieu au dépôt d'un permis modificatif, sans aucun supplément de rémunération.

Le Maître d'œuvre se charge lui-même d'en déterminer la composition exacte, en fonction des impositions réglementaires concernées.

Il assure le suivi de son instruction auprès des services compétents.

Cette partie de mission comprend également l'assistance au Maître d'ouvrage dans toute démarche ou tout dossier conditionnant l'octroi du permis de construire, si nécessaire.

- b) Le Mémoire d'Avant-Projet Définitif

Ce document porte sur les éléments suivants :

- Justification des solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.
- Etablissement d'un descriptif sommaire par lots avec définition des matériaux, des équipements et des couleurs.
- Etablissement des plans, coupes et façades :
 - Plans masse au 1/200^è.
 - Plans des logements, façades, coupes au 1/100^è, avec certains détails significatifs au 1/50^è.
 - Plans VRD, nivellement, espaces verts et clôture au 1/200^è.
- Réalisation d'une pré-étude de performance énergétique avec note de synthèse.
- Définition des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance des différents équipements pour permettre au Maître d'Ouvrage d'arrêter définitivement le programme.
- Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en corps d'état séparés afin de déterminer le forfait de rémunération définitif du Maître d'œuvre.
- Planning de l'opération par corps d'état.

2.4 ETUDES DE PROJET (PRO)

Les études portant sur le projet sont fondées sur le contenu des études d'Avant-Projet acceptées par le Maître d'ouvrage ; elles devront tenir compte des éventuelles observations formulées lors de l'instruction du permis de construire ainsi que celles du contrôleur technique.

2.4.1 – Prestations à Fournir

Dans le cadre de l'élément de mission projet, les prestations à effectuer sont les suivantes :

- Faire exécuter les études particulières nécessaires pour vérifier le résultat de toutes les préconisations.
- Assister le Maître de l'ouvrage pour la concertation avec les locataires ou leurs représentants.
- Intégrer, après accord du Maître de l'ouvrage, les compléments de travaux suite à la concertation avec les locataires. Proposer des variantes pour répondre au mieux à ces compléments.
- Les dimensionnements sont établis et présentés au contrôleur technique pour vérification.
- La conformité aux cahiers des charges en vigueur du Maître d'ouvrage est contrôlée.
- Les prescriptions techniques sont exprimées dans leurs détails.
- L'étude du déroulement du chantier est faite afin de déterminer un délai d'intervention par corps d'état, ainsi que l'intégration des mesures relatives à l'intégration des principes de prévention pour la protection des travailleurs.
- Intégrer les remarques de l'évaluation certifiante type RSE ou CERQUAL et de l'estimation de la performance énergétique ; s'assurer que les prestations permettent de répondre aux objectifs ou proposer des actions correctives permettant de lever les écarts, le cas échéant.

2.4.2 – Documents à Produire

Les études relatives à cet élément de mission aboutissent aux documents suivants :

2.4.2.1 – Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) comprenant :

La décomposition de l'ouvrage en lots ou séquences définis avec précision ; ces derniers devront être soumis à l'agrément du Maître d'ouvrage et devront respecter les engagements environnementaux du Maître d'ouvrage.

Le Maître d'œuvre privilégiera les choix techniques et les matériaux permettant de répondre aux objectifs environnementaux du Maître d'ouvrage et les retranscrira dans le CCP (ex : utilisation de matériaux recyclables, peu consommateurs d'énergie ou peu générateurs de nuisances sonores, sans solvants...)

2.4.2.2 – Le Planning toutes Prestations Confondues

2.4.2.3 – Coût des Travaux par Corps d'Etat

Etablir par avant, métré le coût définitif prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état complété selon la D.P.G.F.

2.4.2.4 – Les Plans Généraux, Détaillés et d'Exécution

Les plans issus des études d'Avant-Projet sont rectifiés et complétés pour prendre en compte les résultats des études correspondant au présent élément de mission :

- Plans masse au 1/200è.
- Plans des différents niveaux au 1/50ème.
- Plans des différentes cellules au 1/50ème.
- Nomenclature des menuiseries extérieures et des métalleries.

- Détail significatif de conception architecturale à des échelles variant de 1/20ème.
- Les plans des halls d'entrée avec élévation et perspectives sur les différents murs et les différentes variantes de matériaux et de couleurs au 1/50ème.
- Les façades et coupes au 2/100ème ou 1/100ème en fonction de l'importance de la résidence et des besoins exprimés par la maîtrise d'ouvrage.
- Plans techniques :
 - Réseaux extérieurs et voirie.
 - Réseaux intérieurs.
 - Structure (le cas échéant).
 - Plan de coordination des fluides et installations techniques intérieures.
 - Plans d'aménagement des espaces extérieurs, s'il y a lieu (plantations, VRD, nivellement, démolitions, mobilier, clôtures...)
- Plans d'exécution au 1/50ème ou 1/20ème.
- D'une manière générale tous plans, façades, coupes et détails, calculs permettant de définir avec précision les caractéristiques techniques d'exécution des travaux.

2.4.2.5 – Les Principaux Eléments de Calcul

2.4.2.6 – Le Mémoire, Comprenant:

- Les éléments de réponse aux éventuelles observations et réserves formulées lors de l'instruction du permis de construire, s'il y a lieu.
- Les éléments de réponse aux éventuelles observations formulées par le contrôleur technique.
- Les éléments de réponse aux éventuelles observations du certificateur RSE ou CERQUAL, le cas échéant.
- Des commentaires éventuels justifiant le respect des dispositions réglementaires et des servitudes, les choix techniques et les propositions de variantes.
- Une notice acoustique le cas échéant.
- Une notice environnementale d'opération.

2.4.2.7 – Le Dossier à l'Intention du Contrôleur Technique et du SPS

2.4.2.8 – Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) type

Le bordereau quantitatif doit intégrer la décomposition des prix et des prestations selon le libellé type transmis par le Maître d'ouvrage, pour permettre notamment le suivi du dégrèvement de la TFPB et le suivi des certificats d'économie d'énergie (CEE) par le Maître d'ouvrage.

Un estimatif par lot renseigné et décomposé par poste du CCP permettant de disposer d'une évaluation économique fine, et notamment de procéder à l'analyse des offres et à l'établissement des situations mensuelles d'avancement des travaux.

La DPGF devra aussi permettre de ventiler les travaux selon les nouvelles dispositions relatives à la TVA et précisées dans la loi de finance en vigueur.

La Maîtrise d'œuvre doit fournir lors de cette phase le dossier complet permettant au maître d'ouvrage d'appliquer la contribution locataires selon la réglementation en vigueur.

2.5 – ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

2.5.1 – Prestations à Fournir

Au titre du présent élément de mission, la Maîtrise d'œuvre interviendra dans les conditions suivantes :

2.5.1.1 – Modalités de Consultation des Entreprises :

- Le Maître d'œuvre fournit les pièces techniques, administratives et réglementaires nécessaires à la consultation des entreprises qui sera lancée par le Maître d'ouvrage.
- Elle assiste le Maître d'ouvrage dans le travail de sélection des candidatures, en participant à la Commission d'Appel d'Offre des candidatures et en émettant un avis consultatif sur demande.
- Elle fournit, à la demande des entreprises pendant que celles-ci procèdent à leurs études, toutes informations et précisions nécessaires sur le contenu du dossier de consultation, en tenant à jour un cahier où sont reproduites les questions posées, les réponses données afin de permettre au Maître d'ouvrage d'assurer une information complète à toutes les entreprises candidates.

Les échanges avec les entreprises ne pourront avoir lieu que par écrit, en respectant strictement le principe d'égalité de traitement des candidats.

2.5.1.2 – Dossier de Consultation des Entreprises

- Elle complète les documents composant le dossier administratif, remis par le Maître d'ouvrage.
- Elle compile les pièces techniques du dossier de consultation des entreprises et fournira, à cet effet, dans tous les cas :
 - La liste des documents que les entreprises devront produire (pièces écrites, cadre de bordereau quantitatif, pièces graphiques, notes de calcul, etc.) afin de procéder à l'analyse complète des offres.
 - Les plans du dossier étude de projet.
 - Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mentionnant les informations prévues à l'Article R 238-21 du code de travail réalisé par le CSPS.
 - Les diagnostics établis au cours des phases avant-projet : amiante, plomb, termites, façades, étanchéité, réseaux, étude de sols...
 - Le rapport initial de contrôle technique. Dans le cas où l'avis de contrôle parvient après le lancement de l'appel d'offre, le Maître d'œuvre fait la synthèse du rapport et l'adresse aux entreprises retenues.
 - Le planning de réalisation de l'ouvrage.
 - La grille de répartition des pièces écrites et graphiques pour chacun des lots.

- La copie du permis de construire et de ses annexes ou de la déclaration préalable.
 - La charte chantier propre.
 - L'engagement environnemental du Maître d'ouvrage.
 - Le rapport d'évaluation provisoire de la Certification Patrimoine Habitat et Environnement.
 - Le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire par lot. Le bordereau quantitatif doit intégrer la décomposition des prix et des prestations selon le libellé type qui permet le suivi du dégrèvement de la TFPB et le suivi des certificats d'économie d'énergie (CEE) par le Maître d'ouvrage.
- Le Maître d'œuvre établit une fiche de synthèse du dossier DCE à destination du Maître d'ouvrage comprenant les principales prestations retenues (5 à 10 pages maximum selon le type d'opération).
 - Deux réunions seront organisées pour mettre au point les différents taux de TVA que le maître d'ouvrage est tenu d'appliquer. La première réunion aura lieu lors de l'établissement du DCE, la seconde à la signature du marché.

2.5.1.3 – Dépouillement des Offres, Rapport d'Analyses :

- La Maîtrise d'œuvre assiste aux commissions d'appel d'offres pour l'agrément et pour l'attribution des offres.
- Elle procède à la vérification de la conformité des réponses aux documents de consultation et aux critères de sélection retenus dans le règlement de la consultation.
- Elle procède au contrôle de la cohérence des offres du point de vue de la valeur relative des quantités et de la valeur des prix unitaires.
- Dans les délais prescrits par le Maître d'ouvrage, la Maîtrise d'œuvre fait connaître à celui-ci, pour chaque lot, dans un rapport d'analyse détaillé, complété par un tableau comparatif des offres :
 - Les meilleures offres conformes en tous points au dossier de consultation d'entreprises, notées et comparées selon les critères du règlement de consultation.
 - A la demande du Maître d'ouvrage, les solutions permettant de résorber l'éventuel dépassement des offres sur le prix limite fixé par le Maître d'ouvrage.

2.5.1.4 – Négociations :

En cas de procédure recourant à la négociation, que ce soit ou non à la suite d'une procédure infructueuse :

- La Maîtrise d'œuvre apporte son assistance au Maître d'ouvrage lors de la négociation avec les entreprises jusque l'obtention des offres définitives.
- Elle procède pour chaque lot et pour l'ensemble à une synthèse des résultats des négociations effectuées ainsi qu'au contrôle du respect des impératifs du Maître d'ouvrage.
- Elle soumet à l'avis du contrôleur technique, désigné par le Maître d'ouvrage, les éventuelles modifications apportées au projet.
- La Maîtrise d'œuvre ne pourra en aucun cas demander une rémunération complémentaire.

2.5.1.5 – Conclusion des Marchés:

- La Maîtrise d'œuvre assiste le Maître d'ouvrage pour la conclusion des marchés.
- Dans le cadre d'une conclusion à l'issue d'une phase de négociation, le Maître d'œuvre procède aux éventuelles modifications du projet finalement retenu par le Maître d'ouvrage après avis du contrôleur technique.
Tous les documents des marchés de travaux définitivement mis au point, tels que définis dans les phases précédentes, sont soumis au Maître d'ouvrage pour approbation dans un délai maximum d'un mois à partir de l'approbation par le Maître d'ouvrage du résultat des négociations.
- Elaboration pour le compte de la Maîtrise d'ouvrage d'un dossier marché, en version numérique (un CDROM) et papier (1 exemplaire reproductible)

2.6 – DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET)

2.6.1 – Phase Dite de « Préparation »

Pendant cette période, la Maîtrise d'œuvre veille au respect des obligations contractuelles résultant des marchés de travaux telles que la production des documents et matériels ou matériaux (échantillon, prototypes...) et au respect des obligations réglementaires dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé sur l'opération.

Il organise une réunion avec l'ensemble des partenaires (entreprises, OPC, bureau de contrôle, SPS...) pour sensibiliser le personnel sur la réglementation, les procédures de travaux, les volontés environnementales pour faire évoluer les comportements.

Durant cette phase, le Maître d'œuvre fait réaliser par les entreprises le logement témoin et le réceptionne.

Il se chargera d'organiser les visites du logement témoin auprès des locataires.

Il établit un état des lieux de tous les logements avec les entreprises pour définir les prestations à réaliser.

Les fiches techniques élaborées par la maîtrise d'œuvre propres à chacun des logements sont confidentielles et doivent respecter l'ensemble des dispositions de la CNIL.

2.6.2 – Phase d'Exécution des Travaux

La direction de l'exécution des contrats de travaux incombe au Maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages.

Il est tenu de faire respecter par l'entreprise, l'ensemble des stipulations du marché de travaux.

La maîtrise d'œuvre s'interdit, sauf cas de force majeure, d'apporter en cours d'exécution toutes modifications aux conditions des marchés signés par le Maître d'ouvrage sans l'autorisation écrite de ce dernier, et sans la production de documents justificatifs, et vérification de l'homogénéité de l'ensemble du projet.

Elle doit donner toutes les instructions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux de l'ouvrage. Le respect des objectifs doit entraîner notamment les interventions suivantes de la Maîtrise d'œuvre :

Aspects Administratifs – la Maîtrise d'œuvre doit :

- Entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'ouverture du chantier auprès de l'administration et des propriétaires avoisinants.
- Assister, le cas échéant, le Maître d'ouvrage dans le traitement de difficultés aux ouvrages avoisinants, par exemple au cours de toute expertise.
- Intervenir auprès des compagnies délégataires de service public (eau, électricité, gaz...) afin de confirmer et coordonner les dispositions prises lors des études préalables ; cette mission existe, même lorsque l'opération est réalisée en entreprise générale. En tant que de besoin, le Maître d'œuvre s'assure de la suppression des branchements en place.
- Vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des marchés ont bien été effectuées.
- Convoquer le coordonnateur de sécurité à toutes les réunions qu'il organise.
- Assister le coordonnateur, s'il y a lieu, pour constituer le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en application du Code du Travail.
- Faire procéder à la mise en place du panneau de chantier, établi conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences du Maître d'Ouvrage et l'actualiser selon les nouveaux sous-traitants.
- Consulter le Registre-Journal et faire respecter les remarques.
- Vérifier les demandes d'agrément des sous-traitants, donner son avis et soumettre le dossier complet au Maître d'ouvrage pour signature.
-
- Ordres de Service :

Le ou les ordres de service prescrivant l'ouverture du chantier sont établis et visés par la Maîtrise d'œuvre, signés par le Maître d'ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent réception.

De même, les avenants aux marchés de travaux sont établis et visés par la Maîtrise d'œuvre et transmis au Maître d'ouvrage pour signature avant d'être adressés aux entreprises.

Organisation – Exécution des Travaux – la Maîtrise d'œuvre doit :

- Organiser, à l'ouverture du chantier, une réunion consacrée à la sécurité du chantier. Le coordonnateur de sécurité et le Bureau de contrôle participent à cette réunion sous la responsabilité du Maître d'œuvre.
- S'assurer du respect du calendrier d'exécution, tant dans l'avancement des travaux, que dans les dates d'intervention des différents corps d'état. Prescrire s'il y a lieu les pénalités provisoires pour retard.
- Organiser et diriger les réunions de chantier hebdomadaires.
- Etablir le compte-rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et assurer la diffusion de celui-ci à chaque intéressé et au Maître d'ouvrage au plus tard deux jours après la réunion.

Le compte rendu fera notamment apparaître un point sur l'avancement des travaux au regard du planning, un point récapitulatif des pénalités, un point sur le respect de la charte chantier propre.

- Veiller à l'application du plan général de coordination et consulter le Registre-Journal.
- Fournir tout document pour compléter le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, à la demande du coordonnateur.

- Participer et, à la demande du Maître d'ouvrage, présider les réunions du collège interentreprises de sécurité, de protection de la santé et des conditions de travail.
- S'assurer de l'application de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale concernant les entreprises et leurs sous-traitants, notamment que la base vie soit une installation conforme à la législation pour tous les salariés intervenant sur le chantier.
- Participer aux réunions mensuelles avec les représentants des locataires et les collectivités et en assurer le compte rendu.
- Prendre connaissance toutes les semaines du cahier de doléances mis à disposition des locataires et prendre toutes les dispositions nécessaires pour y répondre efficacement.
- S'assurer en cours d'exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires, de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particulièrement en matière de qualité, quantités, délais et coûts ainsi que de la conformité de la réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux objet du marché.
- Viser les plans et notes de calcul transmis par les entreprises en s'assurant de leur conformité aux pièces du marché.
- Veiller à ce que soient respectées les prescriptions figurant à l'Arrêté du permis de construire.
- S'assurer par sondage, de la qualité et de la provenance des matériaux et des matériels à mettre en œuvre, et faire toutes propositions utiles au Maître d'ouvrage pour lui permettre d'arrêter son choix sur les matériaux et matériels à retenir.
- Détecter les malfaçons au fur et à mesure de la construction des ouvrages.
- Prescrire tous les essais et analyses conformément aux spécifications techniques du marché et s'assurer que les entreprises pratiquent en permanence le contrôle qui leur incombe.
- Détecter les non-conformités par rapport au chantier propre et proposer des actions correctives
- Contrôler la mise en place du SOGED (Schéma d'organisation et de gestion des déchets)
- Organiser, seul ou avec le concours des spécialistes désignés dans le contrat de Maître d'œuvre, des examens approfondis de certaines parties d'ouvrages.
- Signaler au Maître d'ouvrage toutes évolutions anormales sur l'état d'avancement, les prévisions des travaux et les dépenses.
- Prendre toutes décisions pour assurer le respect du calendrier d'exécution des travaux, notamment lorsque survient un événement imprévu : défaillance d'une entreprise, accident de chantier, défauts de qualité, désordres dans les ouvrages, arrêt de fabrication d'un matériau.
- Prendre les initiatives nécessaires dans le cas où l'exécution n'est pas conforme au projet, aux dispositions contractuelles des marchés et en rendre compte aussitôt au Maître d'ouvrage.
- S'assurer que toutes les dispositions sont prises par les entreprises en matière de sécurité et faire appliquer les remarques du SPS. En cas de difficultés, alerter le Maître d'ouvrage de la non-application de ces dispositions. Le SPS peut décider de mettre un terme au chantier si le contexte l'exige et en informant préalablement le Maître d'ouvrage.
- S'assurer que les observations formulées par le contrôleur technique soient respectées par les entreprises après mise au point éventuelle du Maître d'œuvre.

- S'assurer que le bureau de contrôle ait émis un avis sur la totalité des ouvrages prévus pour leur réalisation, ainsi que les conséquences sur les ouvrages existants.
- S'assurer que les entreprises disposent des moyens nécessaires à la gestion des déchets de chantier, que l'ensemble des dispositions permettant le respect des réglementations en vigueur, en particulier, il effectuera le suivi des bordereaux d'évacuation des déchets.
- S'assurer que les entreprises aient adressé une réponse à toutes réclamations déposées par les locataires.
- Recueillir le quitus locataires des travaux réalisés dans leur logement.

Gestion Financière des Marchés de Travaux en cours d'Exécution :

Au cours des travaux, le maître d'œuvre sera tenu de transmettre au maître d'ouvrage les situations mensuelles de travaux vérifiées par lui-même dans les 10 jours de leur remise par l'entreprise.

Les situations de travaux devront préciser le montant des travaux éligibles au dégrèvement de la TFPB et aux certificats d'économie d'énergie et au titre de l'amélioration des conditions d'accessibilité handicapé.

Le maître d'œuvre calcule et propose les pénalités de retard éventuellement applicables aux entreprises, dans les conditions prévues par le C.C.P. des marchés de travaux, C.C.P. que le maître d'œuvre déclare bien connaître.

Le cas échéant, il établit le décompte d'une entreprise défaillante et fait le nécessaire pour la remplacer sur le chantier, toutes les tâches préalables à ce remplacement (négociation, signature d'un marché de substitution) devant être soumises par ses soins à l'approbation du maître d'ouvrage.

2.7 – ASSISTANCE LORS DES OPERATION DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)

2.7.1 – Réception desOuvrages

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché.

La mission de la Maîtrise d'œuvre consiste à procéder aux opérations préalables à la réception, c'est-à-dire :

- Reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite systématique et détaillée.
- Vérifier que les épreuves, analyses et essais, imposés par le marché ont été exécutés par l'entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants.
- Dresser le procès-verbal, revêtu de sa signature et de celle de l'entrepreneur, dans le mois de la visite de réception correspondante.
- Faire connaître à l'entrepreneur, dans un délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, s'il a ou non proposé au Maître d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves éventuelles.
- Etablir et remettre au Maître d'ouvrage les surfaces habitables et les surfaces corrigées de chacun des logements.
- Etablir et remettre au maître d'ouvrage le dossier permettant l'application de la contribution

locataire (loi MOLLE, Article 119 de la loi du 25 mars - Décret n°2009-1438 du 23/11/2009, - Arrêté du 23/12/2006) dans le cadre des travaux de performance énergétique.

- Etablir et remettre au maître d'ouvrage l'ensemble des DPE après travaux.

2.7.2 – Mission après Réception

La mission d'assistance au Maître d'ouvrage se poursuit pendant la période de garantie de parfait achèvement au titre des garanties obligatoires des articles 1796 et suivants du code civil.

A ce titre, les tâches confiées à la Maîtrise d'œuvre s'énoncent notamment comme suit :

- Au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des malfaçons, fautes d'exécution, ou mises en œuvre non conformes de matériaux ou matériels, qui se révéleraient à l'usage.
- Programmer les réunions nécessaires de levée de réserves ou de réparation des désordres en convoquant, en présence du représentant du Maître d'ouvrage la ou les entreprise(s) concernées.
 - Pour la levée des réserves, le Maître d'œuvre assurera pendant deux mois une réunion hebdomadaire avec les entreprises. Le compte rendu sera adressé au représentant du Maître d'ouvrage.
 - Pour la réparation des désordres de parfait achèvement, le Maître d'œuvre assurera les visites afin de suivre la réparation des désordres et mettre à jour le tableau des désordres de parfait achèvement communiqués par le Maître d'ouvrage. Le compte rendu sera adressé au représentant du Maître d'ouvrage et aux entreprises.
- Proposer au Maître d'ouvrage tous moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux.
- Ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants. Il en est de même pour les levées des réserves que le Maître d'œuvre doit suivre jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement.
- Faire reprendre toutes les parties d'ouvrage n'ayant pas la qualité de finition requise et contrôler leur bonne exécution.
- Proposer au Maître d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions prévues aux cahiers des charges des marchés de travaux
- Obtenir le quitus de levée des réserves des locataires.
- Assister, à la demande du Maître d'ouvrage, aux visites de conformité.
- Prescrire et diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées
- Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-verbal de levée de réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception.
- En cas de carence des entreprises, proposer au Maître d'ouvrage la mise en œuvre des procédures coercitives prévues au marché de travaux.
- Proposer au Maître d'ouvrage la levée de réserves et rédiger le procès-verbal.

- Le Maître d'œuvre doit garantir la conformité des ouvrages au regard des règles de sécurité incendie et d'évacuation des personnes et transmettre au Maître d'ouvrage une attestation validant la conformité des ouvrages.
- Participer à l'audit final pour l'obtention de la conformité ou certification RSE ou CERQUAL du respect des engagements du Maître d'ouvrage dans sa démarche de Certification Environnementale, le cas échéant.
- Participer à la réunion visant à obtenir l'attestation de bonne exécution des travaux financés par les partenaires financiers.
- Etablir les constats de couverture des engazonnements après la deuxième tonte et veiller à l'exécution des travaux réensemencement dans le cadre de la garantie de reprise due par l'entreprise
- Etablir les constats de reprise des plantations dans le mois de septembre suivant la période de plantation et veiller à l'exécution des travaux de remplacement de végétaux dans le cadre de la garantie de reprise due par l'entreprise

2.7.3 – Dossier des Ouvrages Exécutés

Au titre du présent élément de mission, la Maîtrise d'œuvre remet au Maître d'ouvrage, dans le délai de trois mois à compter de la réception, sous format papier et sous forme informatique :

- Les plans des ouvrages exécutés.

Aussitôt après les opérations de réception, la Maîtrise d'œuvre fournit les éventuels éléments nécessaires au coordonnateur de sécurité afin que celui-ci puisse clore le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage au sens des Articles R 238-37 et suivants du code du travail.

De plus, la Maîtrise d'œuvre recueille auprès des entreprises et transmet au Maître d'ouvrage tous les éléments dus au titre de leurs marchés et notamment :

- Les dossiers d'exécution des ouvrages s'ils ont été établis par celles-ci.
Le maître d'œuvre s'assure que les procédés innovants liés à la démarche environnementale soient répertoriés dans les DOE afin de permettre aux exploitants et habitants d'adapter au mieux leur mode de fonctionnement, et d'ajuster les fréquences d'entretien et de maintenance.
- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et l'exploitation des équipements.
Le Maître d'œuvre vérifie et complète les plans et notices techniques fournis par l'entreprise et rédige les consignes d'utilisation des équipements
- Les certificats de garantie contractuelle.
- Les attestations ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves d'analyses et de traitement.
- La liste et les adresses des différents fournisseurs.

2.7.4 – Prestations à Fournir

Phase de préparation

- Plan d'organisation du chantier (bureaux, bennes, clôtures...)
- Participation à la consultation des entreprises.
- Assistance à la Maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés.
- Assistance au coordonnateur de sécurité pour l'élaboration des documents relatifs à la sécurité du futur chantier.
- Préparation du chantier : élaboration des calendriers, suivi des productions des plans d'exécution, animation des études de synthèse, organisation du fonctionnement du chantier (réunions, prorata, interentreprises ...).
- Planification : élaboration, après recensement complet des moyens de tous les intervenants, d'un planning détaillé d'exécution des travaux.

Phase d'exécution des travaux

- Organisation générale : suivi des actions dans le domaine de la sécurité, suivi du plan d'installation de chantier et de son respect, relations avec les administrations pour les problèmes liés au fonctionnement du chantier.
- Assistance pour la gestion financière du chantier : suivi des engagements de dépenses et de gestion, y compris les dépenses au titre des comptes prorata et interentreprises avec mise en place des structures nécessaires si ce n'est pas fait à ce stade.
- Suivi du planning : suivi du déroulement des travaux dans le respect des objectifs avec définition et proposition des moyens à mettre en œuvre en cas de non-respect et gestion des moyens des entreprises pour respecter le planning et ses éventuelles modifications. Le pilote devra joindre au compte rendu de chantier un tableau de suivi des travaux réalisés dans chaque appartement.
- Coordination : préparation et animation des réunions interentreprises et établissement et diffusion des comptes rendus correspondants. Assistance à la Maîtrise d'œuvre et au coordonnateur de sécurité pour l'organisation et l'animation de toutes réunions concernant le chantier.
- Livraison : assistance à la Maîtrise d'œuvre pour toutes opérations préalables à la réception des ouvrages, y compris le suivi des levées de réserves éventuelles.

Phase ultérieure à la livraison

- Assistance à la Maîtrise d'œuvre pour la détermination des moyens à mettre en œuvre suite à l'apparition éventuelle de malfaçons ou de fautes d'exécution.
- Ordonnancement, planification et coordination des travaux de levée de réserve et des travaux de réfection prescrits par la Maîtrise d'œuvre.
- Contrôle de bonne fin avant vérification par la Maîtrise d'œuvre.

Cette phase prend fin à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement pour les mesures nécessaires à la prévention des désordres et à l'application des obligations contractuelles des entreprises pendant cette période.

CHAPITRE III – PRIX ET REGLEMENTS DES COMPTES

ARTICLE 1 – PRIX

Le prix, arrêté de façon forfaitaire, est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle établie par le Maître d'ouvrage.

Il constitue un forfait de rémunération provisoire.

Le forfait de rémunération définitif sera calculé sur l'estimation prévisionnelle définitive du montant des travaux issus de la phase APD.

Les demandes d'avenants au marché de MOE, sont soumises à l'approbation et acceptation de la Maîtrise d'ouvrage en phase APD

La maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de revoir le taux forfaitaire de rémunération de la maîtrise d'œuvre à la baisse en cas d'augmentation du budget fixée par la maîtrise d'ouvrage en cours de la consultation de la maîtrise d'œuvre et validé lors de la phase APD.

ARTICLE 2 – REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

2.1 – AVANCE FORFAITAIRE

Sans objet.

2.2 – ACOMPTES

Mission de Maîtrise d'œuvre:

ELEMENTS DE MISSIONS	% du forfait	% cumulé
Etudes de diagnostic : DIA	5 %	5 %
Etudes d'Avant-Projet Sommaire : APS	5 %	10 %
Etudes d'Avant-Projet Définitif et dossier de permis : APD	15 %	25 %
Etudes de Projet et Bordereau de prix Quantitatif Estimatif détaillé : PRO*	10 %	35 %
Assistance pour la passation des contrats de travaux : ACT	5 %	40 %
Direction de l'exécution de travaux : DET	40 %	80 %

Visa des documents d'exécution fournis par les entrepreneurs : VISA	5 %	85 %
Assistance pour la réception et la période de parfait achèvement : AOR		
A la réception avec réserve :	2.5%	
A la levée de toutes les réserves :	5%	100 %
Remise des dossiers des ouvrages exécutés, des surfaces habitable, CERFA contribution locataire, DPE après travaux et des décomptes définitifs :	5%	
A la fin du délai de garantie de parfait achèvement :	2.5%	

* Le cas échéant et si indiqué dans le règlement de consultation : mission complémentaire de la réalisation des plans d'exécution des ouvrages.

Le règlement des sommes dues au titulaire fera l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est la suivante :

2.2.1 – Pour l'Etablissement des Documents d'Etudes Suivants : DIA, APS, APD, PRO

- 100% des honoraires des éléments de mission facturés lors de la notification de l'acceptation des dossiers correspondants par le Maître de l'Ouvrage.

2.2.2 – Pour l'Exécution de ACT

- 100% des honoraires facturés après signature des marchés de travaux.

2.2.3 – Pour l'Exécution du VISA

- 100% des honoraires facturés lors de la production d'un document récapitulant l'ensemble des études, plans d'exécution et plans de synthèse à remettre par les entreprises, pour visa du Maître d'œuvre, complété par les dates auxquelles les études, plans d'exécution et plans de synthèse ont été visés par le Maître d'œuvre, accompagnés des justificatifs nécessaires.

2.2.4 – Pour l'Exécution des Prestations de Direction des Travaux DET

Les prestations incluses dans cet élément de mission sont réglées en pourcentage de cet élément et comme suit :

- 100% des honoraires de l'élément de mission facturés sous forme d'acomptes mensuels proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début.

2.3 – DELAIS DE PAIEMENT

Les délais dont dispose le Maître d'ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du solde sont de 45 jours calendaires à compter de la réception de la demande d'acompte ou du projet de décompte.

2.4 – REGLEMENT EN CAS DE CO-TRAITANTS OU DE SOUS-TRAITANTS PAYES DIRECTEMENT

En ce qui concerne les co-traitants et sous-traitants, les acomptes et décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de personnes à payer séparément.

Le mandataire est seul habilité à présenter des demandes d'acomptes et projets de décompte des cotraitants et sous-traitants, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

Pour les sous-traitants, le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont dues ou qui sont dues à un co-traitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Maître d'ouvrage devra faire régler à ce sous-traitant.

Le montant total réglé à un sous-traitant ne peut dépasser le montant à sous-traiter stipulé dans le marché ou l'acte spécial.

CHAPITRE IV – DELAIS – PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 1 – PHASE « ETUDES »

1.1 - ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDE

1.1.1 – Délais

Les délais d'établissement des documents sont fixés dans l'Acte d'Engagement et doivent être respectés par le maître d'œuvre, sauf accord préalable du Maître d'ouvrage.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

Diagnostic	Date de l'accusé de réception, par le Maître d'œuvre, de la notification du marché
Avant-Projet Sommaire (APS)	Date de validation du Diagnostic par le Maître d'ouvrage
Avant-Projet Définitif (APD)	Date de validation du de l'APS par le Maître d'ouvrage
Etudes de Projet (PRO)	Date de validation de l'APD par le Maître d'ouvrage

Dossier de consultation des entreprises (dû au titre de l'élément de mission Assistance au Maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux) incluant le cadre de décomposition de prix sur bordereau quantitatif détaillé par lot (DQE)	Date de validation du projet par le Maître d'ouvrage
Rapport d'analyse des offres (ACT)	Remise des offres des entreprises par le Maître d'ouvrage
Remise du PV de réception avec réserves et des quitus de levée des réserves	Date de la réception
Remise des dossiers des ouvrages exécutés, des surfaces habitables et des décomptes définitifs	Date de la réception

1.1.2 – Pénalités pour Retard

En cas de retard dans la présentation de ces documents, le Maître d'œuvre subit, sur ses honoraires, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché de Maîtrise d'œuvre à :

- DIA, APS, APD, PRO, DCE : 0.5%

1.2 –RECEPTION DES DOCUMENTS

1.2.1 – Nombres d'Exemplaires

Les documents sont remis par le Maître d'œuvre au Maître d'ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-dessous précise le nombre d'exemplaires à fournir.

Le Maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération envisagée.

Document	Nombre d'exemplaires+1 envoi numérisé
DIA / APS	1 reproductible+1 envoi numérisé
APD	1 reproductible+1 envoi numérisé
Demandes d'autorisations administratives	Nombre d'exemplaires demandés par l'Administration + 1 reproductible+1 envoi numérisé

PRO (EXE)	1 reproductible+1 envoi numérisé
DCE, DQE	1 reproductible+1 envoi numérisé
Dossier marché	1 tirage reproductible+1 envoi numérisé
DOE	1 reproductible+1 envoi numérisé

Ces documents seront accompagnés, en outre de leur matrice informatique sous format PDF, doc, xls, pour les pièces écrites et PDF, dwg pour les pièces graphiques.

ARTICLE 2 – PHASE « TRAVAUX »

2.1 – VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

2.1.1 – Détail deVérification

Le délai de vérification par le Maître d’œuvre du projet de décompte mensuel de l’Entrepreneur est fixé à dix (10) jours à compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise. Les projets vérifiés doivent être transmis au Maître d’Ouvrage avant le 10 du mois suivant la réalisation des travaux.

2.1.2 – Pénalités pourRetard

Si ce délai n’est pas respecté, le Maître d’œuvre encourt, sur ses honoraires, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 100 euros.

2.2 – ETABLISSEMENT DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L’ENTREPRENEUR

2.2.1 – Délai d’Etablissement

Le Maître d’œuvre se doit d’établir le projet de décompte final dans les 3 mois qui suivent la date de réception des travaux.

Pénalités pour Retard

En cas de retard, le Maître d’œuvre encourt 200 euros HT de pénalités de retard par jour, y compris dimanches et jours fériés.

Si le Maître d’œuvre n’a pas transmis au Maître de l’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le Maître d’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe.

En cas de contestation du DGD, par l’entreprise, dans le délai stipulé dans son marché de travaux, le Maître d’œuvre, à réception du mémoire joint de l’entreprise, réexaminera les justifications et proposera le cas échéant au Maître d’ouvrage un nouveau décompte pour validation, dans un délai de 30 jours.

Passé ce délai, il encourt les pénalités ci-dessus indiquées.

A défaut de réalisation du DGD par le Maître d'œuvre, le Maître d'ouvrage prendra toutes les dispositions nécessaires à son établissement aux frais et dépens du Maître d'œuvre défaillant.

Le Maître d'œuvre dispose d'un délai de 3 mois à réception des ouvrages pour émettre ses remarques et donner sa validation des D.O.E. et les transmettre au Maître d'ouvrage. Passé ce délai, le maître d'œuvre encourt 150€ HT de pénalités de retard par jour, y compris dimanches et jours fériés.

ARTICLE 3 – PHASE « RECEPTION »

3.1 – ETABLISSEMENT DES PV DE RECEPTION

A l'issue des réceptions réalisées en présence du Maître d'œuvre, du maître d'ouvrage et des entreprises, le maître d'œuvre est tenu d'établir les PV de réception. Ces derniers sont établis avec ou sans réserves, le Maître d'œuvre les transmet au maître d'ouvrage pour signature dans un délai d'un mois à compter de la date de réception.

Pénalités pour Retard

Passé le délai d'un mois, le Maître d'œuvre encourt, sur ses honoraires, 150 euros HT de pénalités de retard par jour, y compris dimanches et jours fériés.

3.2 – ETABLISSEMENT DES PV DE LEVEE DE RESERVES

La levée des réserves éventuelles sera faite au plus tôt après les réceptions et le Maître d'œuvre atteste de la levée des réserves par un PV de levée de réserves. Le Maître d'œuvre dispose d'un délai d'un mois pour les établir, à compter de la date de la levée des réserves.

Pénalités pour Retard

Passé le délai d'un mois, le Maître d'œuvre encourt, sur ses honoraires, 150 euros HT de pénalités de retard par jour, y compris dimanches et jours fériés.

CHAPITRE V – EXECUTION DE LA MISSION

ARTICLE 1 – COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le coût prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion :

- Du forfait de rémunération.
- Toutes dépenses d'honoraires.
- Des dépenses d'exécution d'œuvre d'art confiée à un artiste ou à un Maître.
- Des frais de contrôle technique et de coordonnateur sécurité et protection de la santé.
- De la prime éventuelle de l'assurance "dommages".
- De tous les frais financiers.
- Le coût prévisionnel des travaux est établi sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé par l'acte d'engagement.

ARTICLE 2 – RESPECT DE L'ENGAGEMENT DU MAITRE D'ŒUVRE

2.1 – PHASE «ETUDES »

2.1.1 - Diagnostic et Avant-Projet Sommaire

Dans l'hypothèse d'incompatibilité entre les estimations prévisionnelles provisoires et l'enveloppe financière allouée par le Maître d'ouvrage, une recherche d'adéquation s'effectuera entre le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre : augmentation de l'enveloppe financière, adaptations de programme, etc.

2.1.2 Avant-Projet Définitif

Le Maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'Avant-Projet Définitif.

Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le Maître d'œuvre au moment de la remise de l'APD est supérieur à l'enveloppe financière arrêtée par le Maître d'ouvrage à l'issue de l'APS, le Maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maître d'œuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception et acceptation de l'APD par le Maître d'ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le Maître d'œuvre s'engage à respecter sous réserve des sanctions prévues ci-après.

2.1.3 – Assistance – Contrats de Travaux

Le respect de l'engagement du Maître d'œuvre sur le coût prévisionnel définitif des travaux arrêtés à l'issue des études d'Avant-Projet Définitif se comparera au résultat de la consultation des entreprises.

Au vu du résultat de l'appel d'offres et en cas de dépassement du coût prévisionnel définitif, le Maître d'ouvrage pourra demander au Maître d'œuvre, sans rémunération supplémentaire, de proposer des adaptations ou variantes économiques permettant de respecter ce coût prévisionnel définitif. Ces adaptations et variantes seront adressées à toutes les entreprises ayant remis une offre de base pour chiffrage avant analyse par le Maître d'œuvre et intégration éventuelle aux marchés de travaux.

Dans le cas de résultats d'appels d'offres nettement inférieurs au coût d'objectif définitif (en deçà de – 10% à –20 % suivant l'importance de l'opération), deux possibilités :

- Demander au Maître d'œuvre de compléter ses études sur la base d'une adaptation du programme de travaux à hauteur du coût d'objectif définitif, sans honoraires supplémentaires
- Réduire le montant global des honoraires du Maître d'œuvre au produit du taux forfaitaire par le montant des travaux résultant de l'appel d'offres

2.2 – PHASE TRAVAUX

2.2.1 – Généralités

Le Maître d'œuvre s'engage sur le respect des coûts des contrats de travaux, résultant des décomptes finaux des entreprises, mais en excluant les travaux supplémentaires éventuels résultant d'évolutions de programme ou aléas imprévisibles.

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance de 4%, la rémunération du Maître d'œuvre pourra être réduite dans les conditions définies ci-après.

2.2.2 – Comparaison entre Prévision et Réalité

Le coût constaté après achèvement de l'ouvrage est le montant en prix de base des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marché, intervenus pour la réalisation de l'ouvrage, à la condition que ces travaux correspondent au programme définitif arrêté à la fin de l'Avant-Projet définitif.

Ce coût est rectifié en ramenant le coût après achèvement des travaux aux conditions économiques du mois de validation de l'APD en utilisant l'index BT01. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. Le montant est arrondi à l'Euro supérieur.

Ce rajustement porte en définitive sur la période allant du mois m0 du marché de travaux (m0 "Travaux") au mois de validation de l'APD.

2.2.3 – Pénalisation du Maître d'œuvre à l'Achèvement de l'Ouvrage

Au titre de ses missions de direction de l'exécution des contrats de travaux et d'assistance au Maître d'ouvrage lors des opérations de réception, le Maître d'œuvre s'engage à respecter le coût des travaux tel qu'il résulte des contrats passés par le Maître d'ouvrage.

En cas de dépassement du coût des travaux excédent le taux de tolérance de 4%, la rémunération du Maître d'œuvre sera réduite selon les modalités suivantes :

$$R = \frac{(M2 - M1 - T)}{M1} \times F$$

M1

R = Montant de la réduction

M1 = Montant HT des contrats de travaux

M2 = Montant HT des travaux constatés au stade du décompte

définitif T = Taux de tolérance

F = Montant des honoraires correspondant aux éléments de mission postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.

2.3 – Performances environnementales

A titre de condition essentielle, sans laquelle le Maître d'ouvrage ne lui aurait pas confié la présente mission, le Maître d'œuvre garantit que l'opération respectera les performances environnementales telles que définies et détaillées dans le CCTP et le cadre du programme de l'opération.

Le Maître d'œuvre s'engage à respecter et à faire respecter par les différents prestataires et entreprises

dont il assure la conduite dans le cadre de sa mission, le parfait respect des performances définies par le projet. A défaut, le Maître d'ouvrage se réserve tous droits de recours au regard du préjudice matériel et/ou immatériel subis de ce fait.

En effet, les performances liées aux caractéristiques techniques de l'opération entraînent pour le Maître d'ouvrage :

- L'octroi de financements complémentaires : prêts, subventions ou primes, ainsi qu'il est rappelé dans le cadre de la notice environnementale annexée au présent marché ;
- Une valorisation vénale et locative du bâti de l'opération ;
- Un gain de productivité du bâti (économies d'énergies, etc..) ;
- L'autorisation de mise en location des logements et l'augmentation des loyers selon réglementations en vigueur ;
- Une valorisation de l'image de marque du Maître d'Ouvrage, à l'égard des acteurs publics, des financeurs, des locataires et de l'opinion publique en générale.

Le résultat technique défini n'étant pas aléatoire, le Maître d'ouvrage est tenu au résultat de l'opération.

ARTICLE 3 – PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE, COORDINATION SECURITE – SANTE, ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

Le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail, de sécurité sur le chantier et de l'environnement sur le chantier.

Le maître d'œuvre devra se conformer aux prescriptions en matière de sécurité et protection de la santé édictées par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la santé désigné par le Maître de l'ouvrage.

Pour les bâtiments dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, le Maître d'ouvrage remet au Maître d'œuvre copie du diagnostic amiante et du diagnostic plomb du bâtiment concerné par les travaux, ce que le Maître d'œuvre reconnaît expressément.

Le Maître d'œuvre s'engage à signaler tout risque nouveau d'exposition à l'amiante ou au plomb dont il aurait connaissance pour l'ensemble des intervenants du chantier, les occupants de l'immeuble ou de la résidence et l'environnement du chantier.

CHAPITRE VI – RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE 1 – ARRÊT DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques (éléments de missions)

La décision d'arrêter cette exécution ne donne lieu à aucune indemnité et entraîne la résiliation du marché.

ARTICLE 2 - RESILIATION DU MARCHÉ

2.1 – RESILIATION DU FAIT DU MAITRE D'OUVRAGE

Une indemnité de résiliation est fixée à 5% du montant des honoraires de la partie de l'élément de mission en cours d'exécution et non achevé. Les parties sont convenues que cette indemnité serait exclusive de tous autres dommages et intérêts.

2.2—RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU MAITRE D'ŒUVRE OU CAS PARTICULIERS

Le présent marché pourra être résilié aux torts du Maître d'œuvre, dès lors que celui-ci n'aurait pas rempli à l'une quelconque de ses obligations contractuelles.

Dans le cas d'une résiliation du marché aux torts du Maître d'œuvre pour non-respect de ses obligations contractuelles, la maîtrise d'ouvrage se réserve le droit d'entamer des poursuites contre la MOE et d'exiger des indemnités à cette dernière, liées aux éventuelles conséquences financières sur l'opération.

Cette résiliation s'effectuera sans rémunération concernant les éléments de mission non réceptionnés par le Maître d'ouvrage. Elle ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après une mise en demeure préalable restée sans effet.

CHAPITRE VII – DIVERS

ARTICLE 1 – RESPONSABILITES

LE MAITRE D'OEUVRE, EN TANT QUE PROFESSIONNEL QUALIFIE ET HOMME DE L'ART A L'OBLIGATION DE CONSEIL. ACE TITRE, IL EST NOTAMMENT RESPONSABLE DU RESPECT DES REGLES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES DE CONSTRUCTION A CHACUNE DES PHASES DE SA MISSION POUR CE QUI LE CONCERNE.

Le Maître d'Œuvre assume les responsabilités de constructeur découlant de ses missions en application des Articles 1792 et 2270 du Code Civil modifiés par les lois du 3 janvier 1967 et 4 janvier 1978 et compte tenu de leurs décrets d'application.

ARTICLE 2 - ASSURANCES

Le Maître d'œuvre doit justifier, à la signature du présent contrat, qu'il a souscrit un contrat d'assurance au titre de l'opération dont le contrat est l'objet et couvrant ses responsabilités :

- Civile et professionnelle.
- De constructeur, au sens des Articles 1792 et suivants du Code Civil.
- Le cas échéant, assurance pour traiter l'amiante. A ce titre, le Maître d'œuvre devra également fournir une certification de formation amiante sous-section 4 ou sous-section 3 en fonction des travaux, ainsi que des références indiquant qu'il a déjà œuvré sur des chantiers amiantés.

La couverture décennale devra être conforme aux dispositions de l'Article L 241-1 du Code des Assurances et aux Textes d'Application de la Loi 78-12 du 4 janvier 1978. Elle devra, d'autre part, être acquise pour un minimum 1 500 000 Euros.

Le Maître d'ouvrage pourra, à tout moment, demander au Maître d'œuvre la justification de la validité de sa couverture d'assurance et subordonner le paiement des acomptes à la production de cette justification.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée comme suffisante par le Maître d'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

ARTICLE 3 – PROPRIETE ARTISTIQUE – DROITS D’AUTEUR

Le Maître d'œuvre confère au Maître d'ouvrage le droit exclusif à l'exécution de l'œuvre pour la réalisation de l'ouvrage faisant l'objet du présent contrat.

Dans le cas où le Maître d'œuvre ne mènerait pas, pour quelque cause que ce soit, sa mission à son aboutissement, il accepterait que celle-ci soit achevée par un autre Maître d'œuvre désigné par le Maître d'ouvrage sans pouvoir se prévaloir de droits pécuniaires au titre de la propriété artistique.

Le Maître d'ouvrage ne pourra publier ou faire reproduire les documents établis par le Maître d'œuvre que sous réserve de mentionner les noms et titres de leur auteur.

Il en sera de même pour la production de documents relatifs à la publicité.

Réciproquement, le Maître d'œuvre ne pourra se livrer à la même démarche sans mentionner la désignation du Maître d'ouvrage.

ARTICLE 4 – TRIBUNAL COMPETENT

Les différends et litiges qui n'auraient pu être réglés par les dispositions du présent contrat, seront portés devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

A

Le

Les contractants

Le Maître d’Ouvrage

Mention manuscrite "lu et

accepté" Cachets et Signatures